PERSONALWESEN · TAG 05 · MONTAG, 02.11.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

Aufgabenbogen 2 · Fälle und Transfer

Der Arbeitsvertrag

Name _____ Datum _____

Dieser Aufgabenbogen ist freiwillig und übt die Anwendung des Stoffs an Fällen aus der Nordlicht Gruppe. Lesen Sie jeden Sachverhalt genau, prüfen Sie Schritt für Schritt und begründen Sie Ihr Ergebnis mit der passenden Vorschrift. Zeigen Sie bei Rechnungen jeden Rechenschritt. Planen Sie insgesamt etwa 55 Minuten ein. Erlaubte Hilfsmittel sind die Skripte von Tag 05, eine Gesetzessammlung und ein Taschenrechner.

Umfang 9 offene Fragen · etwa 58 Minuten · 62 Punkte.

Frage 1 · 6 Punkte · 6 Min

Nordlicht Media beschäftigt seit acht Monaten einen Social-Media-Redakteur als freien Mitarbeiter. Er arbeitet montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr im Büro, nutzt einen Firmenlaptop, steht im Redaktionsplan und muss Urlaub bei der Teamleitung beantragen. Jeden Monat stellt er eine Rechnung über einen festen Betrag. Beurteilen Sie, ob er Arbeitnehmer ist, und erläutern Sie die Folgen für die Personalabteilung.

Frage 2 · 6 Punkte · 6 Min

Bei Nordlicht Automobile gilt der Haustarif mit 30 Urlaubstagen bei 5 Arbeitstagen. Der Arbeitsvertrag von Mechatroniker A nennt 22 Urlaubstage, der von Serviceleiterin B 33 Urlaubstage.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Der Betriebsrat und die Werkstattleitung wollen in einer Betriebsvereinbarung für alle Werkstattkräfte 28 Urlaubstage festlegen. Bestimmen Sie für A und B den Urlaubsanspruch und beurteilen Sie die geplante Betriebsvereinbarung.

Frage 3 · 8 Punkte · 7 Min

Eine Pflegekraft im ambulanten Dienst von Nordlicht Gesundheit arbeitet in Teilzeit 30 Stunden je Woche und verdient 2.400,00 Euro im Monat. Im November geht sie an einem Tag ohne Erlaubnis zwei Stunden früher nach Hause. An einem anderen Tag springt der Dienstwagen nicht an, sie kann 1,5 Stunden keine Patienten anfahren. Außerdem lässt sie aus Unachtsamkeit ein Blutzuckermessgerät für 450 Euro fallen, das Verschulden ist als mittlere Fahrlässigkeit einzustufen und der Schaden wird hälftig geteilt. Berechnen Sie den Stundenlohn und das Novembergehalt brutto. Beurteilen Sie jeden Vorfall mit Vorschrift.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 4 · 7 Punkte · 6 Min

Eine Exportleiterin im Bereich Außenhandel von Nordlicht Handel verdient 60.000 Euro im Jahr. In ihrem Vertrag steht ein schriftliches Wettbewerbsverbot für drei Jahre nach dem Ausscheiden. Als Entschädigung sind 40 Prozent ihrer letzten Bezüge vorgesehen. Sie hat gekündigt und will in sechs Wochen zu einem Wettbewerber wechseln. Beurteilen Sie die Klausel und berechnen Sie, was eine wirksame Klausel mindestens kosten würde. Was gilt bis zu ihrem letzten Arbeitstag?

Frage 5 · 7 Punkte · 6 Min

Nordlicht Reisen plant für 2027 vier befristete Einstellungen. Erstens eine Saisonkraft für die Hauptreisezeit von Mai bis September. Zweitens eine Beraterin für ein neues Angebot Gruppenreisen, das man zunächst sechs Monate testen will, wobei die Person erprobt werden soll. Drittens einen Berater für den seit Jahren stetig wachsenden Bereich Firmenreisen, der Vertrag soll mit dem Sachgrund vorübergehender Bedarf befristet werden. Viertens eine Absolventin direkt nach ihrem Studium im Tourismusmanagement. Beurteilen Sie für jede Stelle, ob ein Sachgrund vorliegt, und machen Sie bei Bedarf einen Alternativvorschlag. Was gilt für die Form?

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 6 · 7 Punkte · 7 Min

Eine Sachbearbeiterin im Vertrieb des Großhandels von Nordlicht Handel arbeitet seit 2024 in Teilzeit mit 25 Wochenstunden und verdient 2.000,00 Euro. Eine vergleichbare Vollzeitkollegin verdient 3.080,00 Euro bei 38,5 Stunden. Die Sachbearbeiterin möchte ab dem 01.04.2027 nur noch 20 Stunden arbeiten. Prüfen Sie, ob sie heute anteilig gleich bezahlt wird, ob sie einen Anspruch auf Verringerung hat und was sie beim Antrag beachten muss. Berechnen Sie ihr künftiges Gehalt.

Frage 7 · 7 Punkte · 6 Min

Eine Kauffrau beginnt am 01.09.2026 bei Nordlicht Immobilien mit einer vereinbarten Probezeit von sechs Monaten. Nordlicht Immobilien hat 12 Beschäftigte. Der Arbeitgeber kündigt, die Kündigung geht ihr am Donnerstag, 12.11.2026 zu. Bestimmen Sie das Ende des Arbeitsverhältnisses und prüfen Sie, ob ein Kündigungsgrund nach dem KSchG nötig ist. Wie wäre es, wenn nur drei Monate Probezeit vereinbart wären und die Kündigung erst am Montag, 14.12.2026 zuginge?

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 8 · 8 Punkte · 8 Min

Mareike Voss legt Ihnen den Entwurf für einen Disponenten bei Nordlicht Logistik vor. Beginn ist Montag, 01.02.2027. Beurteilen Sie jede Klausel mit Vorschrift und schlagen Sie bei Fehlern eine richtige Regelung vor.

Klausel	Inhalt im Entwurf
§ 1 Dauer	befristet ohne Sachgrund für 18 Monate, Unterschrift beider Seiten am ersten Arbeitstag nach Schichtende
§ 2 Probezeit	4 Monate mit Einarbeitungsplan, Kündigungsfrist 2 Wochen
§ 3 Arbeitszeit	38,5 Stunden, Überstunden in angemessenem Umfang sind mit dem Gehalt abgegolten
§ 4 Urlaub	30 Arbeitstage nach Haustarif
§ 5 Nebentätigkeit	jede Nebentätigkeit ist ausnahmslos verboten
§ 6 Ausschlussfrist	alle Ansprüche verfallen 3 Monate nach Fälligkeit
§ 7 Nachweis	die Vertragsbedingungen erhält der Mitarbeiter als PDF per E-Mail

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 9 · 6 Punkte · 6 Min

Personalleiter Deniz Yildirim schlägt vor, neue Beschäftigte in allen Sparten künftig nur noch mündlich einzustellen, um Zeit zu sparen. Ein schriftlicher Vertrag sei überflüssig, weil Arbeitsverträge ohnehin formfrei seien. Nehmen Sie begründet Stellung zu diesem Vorschlag.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.